

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN

PRIMERA. - ANTECEDENTES

LA ENTIDAD CAPACITADORA se encuentra desarrollando un proceso de capacitación, formación y evaluación de perfiles humanos orientados al fortalecimiento de competencias comerciales, técnicas y profesionales, con la finalidad de identificar posibles candidatos para futuras oportunidades laborales en el departamento de ventas de la empresa CREDITEK.

LA PERSONA EN CAPACITACIÓN manifiesta su interés voluntario en participar dentro del referido proceso formativo y de evaluación.

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONVENIO

Por medio del presente convenio, LA ENTIDAD CAPACITADORA brindará a LA PERSONA EN CAPACITACIÓN un proceso de formación teórico-práctico orientado al aprendizaje, fortalecimiento de habilidades y evaluación de aptitudes relacionadas con actividades comerciales y de ventas.

La participación dentro del proceso de capacitación no implica obligación de contratación futura por parte de LA ENTIDAD CAPACITADORA.

TERCERA. - DURACIÓN Y HORARIO

El horario y cronograma de capacitación serán definidos por LA ENTIDAD CAPACITADORA conforme a las necesidades del proceso formativo.

CUARTA. - NATURALEZA DEL CONVENIO

Las partes dejan expresa constancia de que el presente instrumento constituye exclusivamente un convenio de capacitación y evaluación prelaboral, por lo que:

a) No existe relación laboral ni de dependencia entre las partes;

- b) No existe subordinación jurídica permanente;
- c) No existe obligación de afiliación al IESS;
- d) No se generan beneficios sociales, remuneraciones, utilidades, décimos, vacaciones ni estabilidad laboral;
- e) La participación de LA PERSONA EN CAPACITACIÓN tiene fines exclusivamente formativos y de evaluación.

QUINTA. - APOYO ECONÓMICO

Las partes dejan expresa constancia de que el presente proceso de capacitación y evaluación no será remunerado ni pagado por LA ENTIDAD CAPACITADORA, por tratarse exclusivamente de un proceso formativo y de evaluación pre laboral.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que LA PERSONA EN CAPACITACIÓN realice ventas efectivas durante el período de capacitación, LA ENTIDAD CAPACITADORA podrá reconocer un bono voluntario de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$10,00) por cada venta realizada.

Las partes acuerdan expresamente que dicho bono constituye un reconocimiento ocasional y no remunerativo, por lo que no podrá ser considerado sueldo, salario ni contraprestación laboral.

SEXTA. - EVALUACIÓN Y POSIBLE VINCULACIÓN

Al finalizar el proceso de capacitación, LA ENTIDAD CAPACITADORA podrá realizar evaluaciones relacionadas con desempeño, conocimientos, habilidades y aptitudes de LA PERSONA EN CAPACITACIÓN.

En caso de cumplir satisfactoriamente con los parámetros establecidos, LA PERSONA EN CAPACITACIÓN podrá ser considerada para una futura contratación laboral, la cual deberá formalizarse mediante el correspondiente contrato de trabajo independiente al presente convenio.

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE LA PERSONA EN CAPACITACIÓN

Son obligaciones de LA PERSONA EN CAPACITACIÓN:

- a) Asistir puntualmente a las jornadas de capacitación;
- b) Mantener una conducta respetuosa y profesional;
- c) Cumplir las actividades formativas asignadas;
- d) Guardar confidencialidad respecto de la información a la que tenga acceso durante el proceso;

e) Respetar las normas internas de seguridad y convivencia establecidas por LA ENTIDAD CAPACITADORA.

OCTAVA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CAPACITADORA

Son obligaciones de LA ENTIDAD CAPACITADORA:

- a) Facilitar los espacios y recursos necesarios para el proceso de capacitación;
- b) Coordinar el desarrollo de las actividades formativas;
- c) Proporcionar orientación y acompañamiento durante el proceso de evaluación;
- d) Entregar, de considerarlo pertinente, certificados o constancias de participación.

NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD

Toda información a la que tenga acceso LA PERSONA EN CAPACITACIÓN durante el desarrollo del presente convenio será considerada confidencial, comprometiéndose a no divulgarla ni utilizarla para fines distintos a los aquí establecidos. En caso de incumplimiento, LA ENTIDAD CAPACITADORA se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.

DÉCIMA. - AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL

Las partes reconocen expresamente que la participación de LA PERSONA EN CAPACITACIÓN dentro del proceso formativo y de evaluación no constituye prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, toda vez que no existe obligación de producción, cumplimiento de metas laborales, subordinación jurídica permanente ni remuneración salarial.

En consecuencia, cualquier valor entregado por concepto de alimentación, transporte, bonos o apoyo logístico tendrá carácter exclusivamente compensatorio y no remunerativo.

DÉCIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN

El presente convenio podrá darse por terminado por:

- a) Cumplimiento del plazo acordado;
- b) Mutuo acuerdo entre las partes;
- c) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas;
- d) Decisión unilateral de cualquiera de las partes, sin necesidad de indemnización;

e) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

DÉCIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia relacionada con la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente convenio será resuelta prioritariamente mediante diálogo y mediación ante un Centro de Mediación reconocido por el Consejo de la Judicatura.

Solo en caso de no alcanzarse acuerdo de manera directa, las partes acuerdan someterse a un proceso de mediación en un Centro de Mediación reconocido por el Consejo de la Judicatura en la ciudad de Quito.

En señal de aceptación, las partes firman el presente convenio en dos ejemplares del mismo tenor y valor jurídico, a los días del mes de de 2026.

LA ENTIDAD CAPACITADORA

APOLO BUSINESS SOLUTIONS

RUC: 1714319066001

Representante Legal:

LENIN ADOLFO APOLO CÁRDENAS

Firma: _____

LA PERSONA EN CAPACITACIÓN

Nombre: _____

C.C.: _____

Firma: _____